

1511891-07.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... pelo réu era produto de crime de roubo, o que se afirma diante do Boletim de Ocorrência nº 1284/2021 do 100º DP (fls. 60-61).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Inicialmente, a vítima do delito de roubo, Luan Silva Dias, ao ser ouvida em juízo, confirmou o roubo de sua motocicleta, deixando certo que não se tratou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1511891-07.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511891-07.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2131182/2021 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 17905808 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 3981/21/247 - 47º D.P. CAPAO REDONDO, 2131182 - 47º D.P. CAPAO REDONDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN RODRIGUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcus Alexandre Manhães Bastos

Vistos.

ALAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 50-21), entre os dias 04 de maio de 2021 e 13 de maio de 2021, nesta Capital, adquiriu, recebeu e passou a conduzir, em proveito próprio, sabendo se tratar de produto de crime, a motocicleta marca / modelo Honda CG 150 Fan ESI, de cor prata, placas ECY 2964, pertencente à vítima Luan Silva Dias.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 04 de maio de 2021, a vítima teve a motocicleta acima descrita roubada, tendo lavrado ocorrência em Delegacia de Polícia. Após o roubo, em circunstâncias não esclarecidas, o acusado adquiriu e

recebeu o motociclo de pessoa desconhecida, sem nenhuma documentação de propriedade, sabendo tratar-se de produto de crime anterior, passando a conduzi-lo. Consta que, no dia 13 de maio de 2021, na Rua Licínio Felini, altura do nº 182, bairro Jardim Ângela, nesta Capital, Policiais Militares em patrulhamento se depararam com o acusado na motocicleta, com pintura caseira no para lama dianteiro e na rabeta, optando por realizar abordagem. Ao realizarem verificação da situação do veículo, descobriram tratar-se de produto de roubo.

Aos Policiais Militares, o acusado afirmou ter adquirido a motocicleta pelo valor de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), valor pago a vista, de pessoa conhecida de um primo.

A denúncia foi recebida na data de 11 de junho de 2021 (fls. 52-53).

O acusado foi regularmente citado e a Defensoria Pública do Estado apresentou resposta à acusação, às fls. 70-71.

À fls. 72, a denúncia foi mantida.

Após, ingressou nos autos advogado constituído pelo acusado, conforme fls. 85 e 86. Durante a instrução processual, foi colhido o relato da vítima, bem como da testemunha policial militar Weverson Carneiro dos Santos. Por último, o acusado foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais de mérito. O Ministério Público pediu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. A defesa, de seu lado, sustentou a improcedência do pedido inicial, postulando a absolvição do acusado.

Vieram os autos, pois, à conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Da atenta análise do processado, emerge a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o acusado é seu autor, constatando-se a inegável autoria.

Ocorreu, de fato, o crime de receptação, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de Exibição, Apreensão e Entrega, de fls. 09, bem como pela prova oral colhida.

Não há dúvidas de que o veículo automotor que era conduzido pelo réu era produto de crime de roubo, o que se afirma diante do Boletim de Ocorrência nº 1284/2021 do 100º DP (fls. 60-61).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Inicialmente, a vítima do delito de roubo, Luan Silva Dias, ao ser ouvida em juízo, confirmou o roubo de sua motocicleta, deixando certo que não se tratou de furto.

Não reconheceu o assaltante. Não sabe esclarecer a data do evento, do roubo. A motocicleta foi recuperada e, de diferente, foi efetuada pintura em partes do motociclo.

De outro lado, a testemunha Policial Militar Weverson Carneiro dos Santos, em seu depoimento, de início, afirmou reconhecer o acusado presente em audiência, de ocorrência de localização de motocicleta objeto de roubo. Estava em patrulhamento e verificou que a moto ostentava grafismo artesanal, o que não é comum. Por conta disso, os policiais resolveram efetuar abordagem. Ao ser abordado, o acusado disse que havia adquirido a moto de um primo. Disse que adquiriu por quatro mil reais, mas havia pago apenas dois mil e quinhentos reais. Ao realizar consulta ao Copom, via rádio, verificou que o veículo era produto de roubo. O acusado não apresentou nenhum documento do veículo. Conduziram então o acusado e o motociclo ao Distrito Policial.

Ao ser interrogado em juízo, o réu afirmou registrar 20 anos de idade. Trabalha fazendo entrega de pizza, com motocicleta. Afirma que em certo dia, estava na companhia de seu primo e de amigos dele. Relatou que trabalhava em uma pizzeria e que precisava adquirir uma motocicleta para fazer entregas. Um dos amigos de seu primo, então, afirmou ter umas motos para venda e mostrou fotografias pelo

telefone. O acusado disse que tinha interesse e colheu contato telefônico dele. Foi para casa e adicionou esta pessoa na plataforma "Facebook" e ele passou a mostrar fotografias das motos para o acusado. Afirmou a ele que se interessava por uma moto. Este amigo de seu primo pedia quatro mil reais pela motocicleta. Disse a ele que somente contava com dois mil e quinhentos reais e ficou acertado que esse seria o sinal. Combinaram de se encontrar e esta pessoa levou a moto e um "papel puxado" da moto. Entregou o valor da entrada, de dois mil e quinhentos reais, e após quinze dias entregaria o restante. Foi trabalhar a noite na pizzaria. Estava a caminho da borracharia para consertar o pneu quando foi abordado pela polícia. Afirmou que o valor pedido lhe parecia correto. Quanto a documentos, recebeu apenas um "papel puxado" de Lan House.

Ocorre que, diante dos depoimentos colhidos, sobretudo do Policial Militar, e demais elementos de prova, a versão apresentada pelo réu no sentido de que não sabia que a motocicleta era produto de crime anterior restou isolada no conjunto probatório, não podendo ser acolhida para inocentá-lo.

Com efeito, nenhum elemento foi colacionado a fim de que se demonstrasse a sua versão. Consoante o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.

Segundo Julio Fabbrini Mirabete, em Processo Penal, Editora Atlas, 18ª ed. 2007, pág. 258:

"Ônus da prova ('onus probandi') é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal".

Ainda, na esteira do que se afirma, verifique-se excerto do seguinte julgado:

"Na receptação, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova, impondo-se justificativa inequívoca, assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a presunção em certeza, autorizando, assim, a condenação" (RT 746/629).

O tipo penal previsto no artigo 180 do Código Penal traz cinco núcleos verbais, sendo um deles a conduta de conduzir coisa que sabe ser produto de crime.

Registre-se, por oportuno, que o depoimento do policial merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo testemunha compromissada assim como as demais, ressaltando, ainda, que não foi apresentada pela ilustre Defesa nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tal depoimento.

Nesse sentido, Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Diante do conjunto probatório colhido nos autos, inarredável a presença do elemento subjetivo do tipo. Nos presentes autos não sobreveio prova idônea apta a infirmar o conhecimento da origem ilícita do bem receptado, tornando inequívoca a presença do dolo.

Destaque-se que, mesmo a se atentar ao teor do interrogatório, o acusado adquiriu produto de pessoa que conheceu ocasionalmente, viu fotos de motos por meio de determinada rede social e prontamente realizaram negócio, adquirindo a coisa sem nenhuma documentação, não sendo nada crível que mesmo em se tratando de pessoa simplória, não tivesse a percepção da necessidade de, caso se tratasse de objeto lícito, obtenção de documentação da coisa e da necessidade de regularização nos órgãos administrativos de trânsito (DETRAN).

De se anotar que não colhe a tese desclassificatória sustentada pela defesa, em suas alegações finais, de receptação culposa. O delito foi empreendido, ante toda evidência, em contexto no qual o acusado tinha ciência de que não estava adquirindo produto lícito. Sabia tratar-se de produto de ilícito, insistia-se, não sendo nada crível que tivesse comprado um veículo, uma motocicleta, e não soubesse da necessidade de entrega de um mínimo de documentação, não havendo como reconhecer que assim agiu por eventual negligência ou imprudência.

Confirmada, pois, a materialidade e autoria delitiva, passa-se à fixação da pena, com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal. Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, observa-se que o acusado é reincidente, mas se cuida de aspecto a ser aferido na segunda fase de fixação da pena. Para além disto, não se identifica nenhum fator que justifique a exasperação da pena base, de tal maneira que fica estabelecida no mínimo legal, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, de plano, da leitura da folha de antecedentes criminais, de fls. 14-15, e da certidão do distribuidor criminal, de fls. 17-18, verifica-se que o acusado é reincidente. Com acerto, estes documentos revelam que ao tempo dos fatos destes autos, o acusado já havia sido condenado, por sentença transitada em julgado na data de 03 de setembro de 2019, e, razão da prática do crime de roubo majorado e de corrupção de menores, nos autos da ação penal nº 1513933-97.2019.8.26.0228, que tramitou perante a 10ª Vara Criminal Central da Capital. De outro lado, contudo, o acusado praticou o crime antes de ter completado os vinte e um anos de idade. Desta forma, a agravante da reincidência e a atenuante da confissão se compensam, mantendo-se a pena fixada na primeira fase.

À míngua de quaisquer outras circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, bem como ausentes causas de aumento ou de diminuição, fica consolidada como definitiva aquela acima fixada, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Não havendo nos autos nenhum elemento indicativo de potencial econômico do acusado, sendo que, ao revés, tudo indica ser pessoa desguarnecida de posses, cada dia-multa fica estabelecido no valor mínimo legal.

Observada a reincidência, mas seu descurar do teor da Súmula nº 269, do C. STJ, o acusado iniciará o cumprimento de sua pena no regime semi-aberto.

Diante da reincidência, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a sua suspensão condicional.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado ALAN RODRIGUES DA SILVA, qualificado nos autos, em razão da prática do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semi-aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, já prevista no tipo penal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, por ausente notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

O acusado vem respondendo aos termos do processo cautelarmetne preso e assim deve permanecer. Com acerto, até aqui a percepção do Juízo foi da necessidade de manutenção da prisão preventiva, não havendo nenhum fato que justifique alteração de entendimento acerca desta necessidade, sobretudo a se considerar a condenação, tratando-se de reincidente, que persistiu na vida à margem da lei.

Fica, pois, vedada a possibilidade de recorrer em liberdade.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do réu no "Rol dos Culpados".

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea a, da Lei Estadual nº. 11.608/03 condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Considerando o recolhimento de fiança (fl. 25), com fundamento no artigo 336 do CPP, elabore-se cálculo da multa e expeça-se o necessário a fim de que o valor pago como fiança sirva ao pagamento da multa, ficando autorizado o levantamento pelo réu de eventual valor remanescente.

Expeça-se guia de recolhimento provisória, no regime da condenação.

P.R.I.C.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA